

دراسة حالة MBA 

— دراسة حالة: Saudi German Health حوكمة الشركات

إدانة 11 عضواً في مجلس الإدارة — ماذا يعني هذا لمستقبل السوق المالي
السعودي؟

منصة مرفأ ▪ www.marfa.sa

نبذة عن القضية

في عام 2024، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً بإدانة 11 عضواً في مجلس إدارة ولجنة المراجعة بشركة Saudi German Health (المدرجة في تداول تحت الرمز 4009). التهمة: تضخيم إيرادات بـ 358 مليون ريال سعودي مع العلم المسبق بعدم إمكانية تحصيلها.

المشكلة المركزية

المشكلة لم تكن "خطأ محاسبياً" — بل كانت معرفة مسبقة باستحالة تحصيل هذه الإيرادات، ومع ذلك استمر المجلس في إظهارها في القوائم المالية. الغرامات المفروضة بلغت 18 مليون ريال فقط — أي ما يعادل 5% من قيمة المبلغ المضمخ. السؤال المركزي: هل عقوبة 5% رادعة بما يكفي؟

نقطة التحول

هذه القضية كشفت ثغرة جوهرية في نظام الحوكمة: عندما تكون العقوبات المالية أقل بكثير من الأرباح المحتملة للمخالفة، تصبح المخالفة "قراراً استثمارياً" وليس "خطأ". لا يمكن بناء سوق مالي موثوق إذا كانت عقوبة الاحتيال 5% فقط.

الدروس المستفادة

- الحوكمة ليست "رفاهية قانونية" — إنها حماية للمستثمر الصغير قبل الكبير.
- مجلس الإدارة مسؤول شخصياً عن دقة البيانات المالية — والجهل ليس عذراً.
- ثقة السوق المالي تُبنى بالعقوبات الرادعة والشفافية الكاملة — لا بالتساهل أو التعتيم.

تطبيق على السوق السعودي

كيف يمكن للشركات الناشئة السعودية بناء أنظمة حوكمة قوية منذ البداية — قبل أن تصبح مطالبة بها نظامياً؟ وما دور المستثمر الملائكي وصندوق الاستثمار الجريء في فرض معايير الحوكمة على الشركات التي يستثمر فيها؟